

Karteikarten § 242 StGB — Diebstahl

9 Karten zum Selbstabfragen — Vermögensdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Tatbestand — 1. Fremde bewegliche Sache: Was ist damit gemeint?

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB); beweglich, wenn fortbewegbar; fremd, wenn im Eigentum eines anderen stehend und nicht herrenlos.

KARTE 2 / 9

Tatbestand — 2. Wegnahme: Was ist damit gemeint?

Bruch fremden und Begründung neuen Gewahrsams. Gewahrsam ist die von natürlichem Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft nach der Verkehrsanschauung.

KARTE 3 / 9

Was prüft man unter II. Vorsatz?

Bezüglich sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale, mindestens dolus eventualis (§ 15 StGB).

KARTE 4 / 9

Absicht rechtswidriger Zueignung — 1. Aneignungskomponente: Was ist damit gemeint?

Dolus directus 1. Grades erforderlich: Der Täter will sich oder einem Dritten die Sache oder ihren Sachwert zumindest vorübergehend einverleiben.

KARTE 5 / 9

Absicht rechtswidriger Zueignung — 2. Enteignungskomponente: Was ist damit gemeint?

Dolus eventualis genügt: Der Täter will den Eigentümer zumindest dauerhaft aus seiner Position verdrängen.

KARTE 6 / 9

Was prüft man unter IV. Rechtswidrigkeit der Zueignung?

Die erstrebte Zueignung muss objektiv rechtswidrig sein — dem Täter darf kein fälliger, einredefreier Anspruch auf die konkrete Sache zustehen.

KARTE 7 / 9

Was prüft man unter V. Rechtswidrigkeit?

Keine allgemeinen Rechtfertigungsgründe (§§ 32, 34 StGB, § 35 BGB).

KARTE 8 / 9

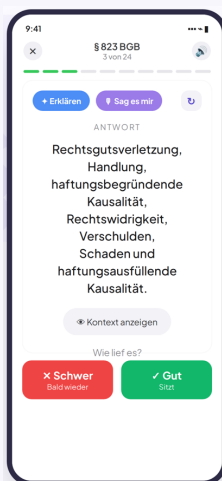
Was prüft man unter VI. Schuld?

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB) und keine Entschuldigungsgründe (§ 35 StGB).

KARTE 9 / 9

Wonach richtet sich das Prüfungsschema für § 242 StGB in der Klausur?

Tatbestand (fremde bewegliche Sache, Wegnahme), Vorsatz, Absicht rechtswidriger Zueignung (Aneignungs- und Enteignungskomponente), Rechtswidrigkeit der Zueignung, allgemeine Rechtswidrigkeit und Schuld.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.